

1507036-34.2019.8.26.0590

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... com a pessoa que praticou o roubo.

Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder de LUAN HENRIQUE.

Porém ele confessou informalmente a prática do roubo e, conduzido à delegacia, foi pessoalmente reconhecido pela vítima como sendo o roubador, conforme auto de reconhecimento de pessoa (págs. 3/4).

Recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507036-34.2019.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507036-34.2019.8.26.0590

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE MENEZES DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

LUAN HENRIQUE MENEZES DE FREITAS foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de 2019, por volta das 20h, na Avenida Presidente Wilson, altura do número 100, Centro, nesta cidade de São Vicente, LUAN HENRIQUE MENEZES DE FREITAS, RG nº 46.841.566, nascido em 08/03/1997, natural de Cubatão/SP, filho de Katia Gonçalves de Menezes e de Luciano Santana Freitas, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca contra Valdemir Inácio de Sena, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), pertencentes à BR Mobilidade Baixada Santista S/A.

Segundo restou apurado, a vítima conduzia o coletivo de prefixo 8147, linha 938-A, da empresa MB Mobilidade Baixada Santista S/A, ocasião em que ao atender o sinal de parada no local dos fatos, o denunciado adentrou no veículo e, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, exigiu o dinheiro do caixa, subtraindo a quantia de R\$ 48,00 da empresa, evadindo-se em seguida.

Na mesma data, a vítima registrou a ocorrência e informou as características do autor do crime: pele parda, estatura mediana, magro, trajava camisa listrada

amarela e vermelho, aparentava ter por volta de vinte e poucos anos (RDO 1500/19 - págs. 1/2).

Na madrugada do dia seguinte, por volta das 2h10, policiais militares em patrulhamento pela citada avenida, altura do número 404, avistaram o denunciado trajando camisa salmão com listras brancas e bermuda verde e tatuagens, coincidentes com a pessoa que praticou o roubo.

Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder de LUAN HENRIQUE. Porém ele confessou informalmente a prática do roubo e, conduzido à delegacia, foi pessoalmente reconhecido pela vítima como sendo o roubador, conforme auto de reconhecimento de pessoa (págs. 3/4).

Recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do réu em 23/04/2019 (págs. 26/27), contudo, o acusado não foi localizado (pág. 54), sendo citado por edital (pág. 56).

O mandado de prisão em foi cumprido em 24/11/2020 (págs. 73/75).

O réu foi pessoalmente citado (pág. 70), apresentando resposta à acusação (págs. 81/82).

Em juízo foram ouvidas a vítima e uma testemunha e interrogado o réu (pág. 112 e 121).

Revogada a prisão preventiva (pág. 121), alvará cumprido em 12/07/2021 (págs. 128/130).

Determinada expedição de ofício ao Hospital Municipal para vinda do registro de visitas/acompanhante da paciente Rosiele Caroline Medeiros da Silva, setor obstétrico (pág. 121), encaminhada resposta (págs. 135/136).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.140/145), enquanto a Defesa postulou pela fixação da pena base no mínimo legal, fixação de diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (pág.159/164).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de caso de desclassificação da conduta.

Em audiência, a vítima Valdemir Inacio de Sena, motorista de ônibus da Viação BR Mobilidade, narrou que no decurso da condução do veículo, realizou a parada para o embarque de passageiros, momento que o denunciado ingressou no ônibus, subtraiu o dinheiro do caixa do ônibus sem qualquer tipo de ameaça e empreendeu fuga do local, no instante da subtração, não conseguiu avisar uma arma de fogo em posse do réu, contudo, ao evadir-se do transporte público, avistou uma pequena faca em sua posse, após o denunciado ser encontrado, dirigiu-se a delegacia o realizou o reconhecimento.

Em audiência, a testemunha Wesley Luiz de Araujo Rossi, policial militar, aduziu que estava em posse de filmagens, proveniente de um comércio, no qual apresentam imagens no momento que o réu adentra no ônibus, efetua o roubo e empreende fuga do local, a partir disso, suas características foram extraídas, horas depois, o denunciado foi encontrado pelos policiais, sendo reconhecido pela vítima.

Em interrogatório, o réu Luan Henrique Menezes de Freitas negou a prática do crime de roubo, enunciando que estava no hospital São José na data dos fatos, em virtude de sua namorada estar internada, momento que, ao sair do hospital, foi abordado pelos policiais, após ser indagado, apontou que já havia passagem pelo crime de roubo, sendo injustamente encaminhado a delegacia para averiguação, de modo que aguardou no local até a chegada da vítima que não compareceu no local, vindo a ser liberado no dia seguinte.

Com a análise de todo o acervo probatório, verifica-se que o crime do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal não é a definição jurídica cabível aos fatos e, desse modo, à luz do artigo 383 do Código de Processo Penal, é possível sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir definição jurídica diversa. Assim, feita análise minuciosa das provas, cabe atribuir o crime de furto aos fatos descritos na denúncia.

A materialidade delitiva do crime de furto restou evidenciada pelo reconhecimento realizado pelo policial e pela vítima, tratando-se uma materialidade indireta, uma vez que não há vestígios materiais de constatação que o crime ocorreu, sendo

revelado pelas provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada, dado que o policial e a vítima narraram os fatos de forma coerente, confirmando o cometimento do crime de furto realizado pelo réu, uma vez que a vítima expôs pormenorizadamente o tipo penal cometido e o policial apontou a filmagem do delito captado pela câmera de segurança, além de que, após o réu ser encontrado, ambos realizaram o reconhecimento, ao passo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado alegou que a vítima não compareceu a delegacia, de modo que não ocorreu o reconhecimento por parte desta, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato, evidenciando na ausência de embasamento para sua versão.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria presente a circunstancia agravante referente à reincidência, uma vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo (autos nº 0008560-82.2015.8.26.0590-pág.47), desse modo, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), para atingir a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na fase derradeira, estão ausentes as causas de diminuição e aumento, fixando, em definitivo a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que o réu é reincidente, o que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia e CONDENO o acusado LUAN HENRIQUE MENEZES DE FREITAS, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Direito ao recurso em liberdade.

P.R.I

São Vicente, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA